מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' בשבט התש"פ
4 בפברואר 2020

חוזר פנסיה 2020-3-1
סיווג: כללי

<u>תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - תיקון</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – **חוק קופות גמל**), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

מוצע לתקן את חוזר פנסיה 2019-3-1 "תשלומים למקבלי קצבות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת" (6.10.2019) (להלן – **החוזר**) כך שלסעיף 9 לחוזר יתווסף חריג לכלל הקבוע בו, לעניין חובת שליחת הודעה לעמיתים על כניסתן לתוקף של הוראות צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשע"ט-2019 (להלן – **צו הגנת הפרטיות**) והוראות החוזר. ההצעה לתיקון החוזר, קובעת כללים פרטניים שרק בהתקיימם חברת מנהלת של קרן פנסיה לא תידרש לשלוח הודעה כאמור לעמית, שבהתאם להוראות תקנון הקרן לעולם לא יהיה זכאי לקבל קצבה מאותה הקרן ולפיכך הודעה מעין זו לא רלוונטית לגביו.

2. הוראות

בחוזר פנסיה 2019-3-1 "תשלומים למקבלי קצבות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת" (6.10.2019) יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה, בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קרנות פנסיה.

4. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה מיום 1 בינואר 2020.

משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ז׳ בתשרי התש״פ
6 באוקטובר 2019

חוזר פנסיה 2019-3-1
סיווג: כללי

<u>תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005 (להלן- **חוק קופות גמל**), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום קצבה למי שאינו זכאי לכך על פי תקנון הקרן, דוגמת עמית שנפטר, מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן. בנוסף לכך, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.

במצב המשפטי הקיים, מקבלות קרנות הפנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה (להלן – **רשות האוכלוסין**) מידע לגבי מקבלי קצבאות שנפטרו בישראל, על מנת להפסיק את תשלומי הקצבה לאחר פטירתם. אולם, הן אינן מקבלות מידע דומה לגבי מקבלי קצבאות שעזבו את הארץ ונפטרו מחוצה לה.

על רקע האמור לעיל, פורסם ביום 10 באפריל 2019 צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשע״ט-2019 (להלן – **צו הגנת הפרטיות**), במסגרתו נוסף לצו סעיף 1(17) הקובע כי קרן פנסיה רשאית, לצורך בדיקת זכאות להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה בידי מקבל קצבה, לקבל מידע וידיעות בשאלה אם מקבל הקצבה שוהה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, בהתאם לנתונים שבידי רשות האוכלוסין.

מטרת חוזר זה לקבוע את חובתן של קרנות פנסיה לפנות לרשות האוכלוסין לצורך קבלת מידע וידיעות כאמור, על מנת לאמת את היותו של מקבל הקצבה בחיים. בנוסף, מטרת החוזר היא לקבוע הוראות בדבר הליך הפנייה של החברות המנהלות למקבלי הקצבה בדרישה להמצאת אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה מחוץ לישראל, וכן בדבר אופן התנהלותן במקרה של אי המצאת אישור חיים כאמור, לרבות עיכוב תשלום הקצבה.

2. הגדרות

״**אישור חיים**״ – מסמך עדכני המעיד על היותו של מקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל בחיים, כאמור בסעיף 5 להלן.

״**חוזר דוח שנתי**״ – חוזר גופים מוסדיים 2018-9-26 ״דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי – תיקון״ (10.7.2018).

״**מקבל קצבה**״ – מי שזכאי לקבל מקרן הפנסיה קצבה.

״**צו הגנת הפרטיות**״ – צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ״ו-1986.

״**קצבה**״ – קצבת זקנה, קצבת שאירים או קצבת נכות.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

"**תקנות הגנת הפרטיות**" – תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986.

3. פנייה לקבלת מידע מרשות האוכלוסין

א. חברה מנהלת של קרן פנסיה תפנה לרשות האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע, בהתאם לקבוע בתקנה 7(א) לתקנות הגנת הפרטיות; בקשה כאמור תהיה לצורך קבלת מידע לפי סעיף 1(17) לצו הגנת הפרטיות בגין מקבלי קצבה מהקרן, כמפורט להלן בסעיף קטן (ב); החברה המנהלת תחזור על בקשה כאמור בסעיף זה לפי הצורך.

ב. אושרה בקשת החברה המנהלת כאמור בסעיף קטן (א), תפנה החברה המנהלת לרשות האוכלוסין לצורך קבלת מידע בגין מקבלי קצבה, אשר נכון למועד פנייתה, שוהים מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על 6 חודשים; פנייה כאמור תתבצע אחת ל-6 חודשים לכל הפחות, ותכלול רשימה מעודכנת של כלל מקבלי הקצבה מהקרן נכון למועד הפנייה, לרבות מי שתשלום קצבתו עוכב בשל אי המצאת אישור חיים בהתאם להוראות חוזר זה; הרשימה כאמור תכלול נתונים נוספים בהתאם לדרישות רשות האוכלוסין.

ג. יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותה ומחובתה של חברה מנהלת לפנות לרשות האוכלוסין לצורך קבלת מידע אחר, על פי כל דין.

4. הודעות לעמיתים ולמקבלי קצבה שיצאו מהארץ

א. חברה מנהלת תכלול בטופס הבקשה לקבלת קצבה פסקה לפיה על מקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים ליידע את החברה המנהלת בדבר יציאתו מחוץ לישראל לתקופה העולה על שישה חודשים ועל חובתו להמציא לה אישור חיים מידי תקופה כאמור בחוזר זה וכן למסור לה פרטים ליצירת קשר עמו בתקופת שהותו מחוץ לישראל.

ב. חברה מנהלת של קרן פנסיה תשלח לכל מי שאושרה בקשתו לקבלת קצבה לאחר פרסום הוראות חוזר זה, במסגרת אישור הבקשה, הודעה המפרטת את הוראות צו הגנת הפרטיות, את הוראות חוזר זה, את חובתו למסור לה אישור חיים וכן פרטים ליצירת קשר עמו בתקופת שהותו מחוץ לישראל, ככל שישהה שם למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים ; ההודעה תהיה במתכונת הקבועה ב**נספח א'** לחוזר זה.

ג. קיבלה חברה מנהלת של קרן פנסיה מרשות האוכלוסין, בהתאם לפנייתה לפי סעיף 3(ב) לחוזר זה, מידע על מקבלי קצבה מהקרן השוהים מחוץ לישראל לתקופה רצופה העולה על שישה חודשים, תשלח לכל אחד ממקבלי הקצבה כאמור, בתוך 10 ימים ממועד קבלת המידע, הודעה על חובת המצאת אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה ועל חובת מסירת פרטים ליצירת קשר בתקופת שהותם מחוץ לישראל, לצורך משלוח הודעות; ההודעה תהיה במתכונת הקבועה ב**נספח ב' ובנספח ה'** לחוזר זה, לפי האמצעי בו נשלחת ההודעה, כמפורט בסעיף קטן (ח) להלן, ויצורף לה טופס אישור חיים למקבל קצבה מקרן פנסיה.

ד. לא המציא מקבל הקצבה אישור חיים בתוך 30 יום ממועד משלוח ההודעה לפי סעיף קטן (ג), תשלח לו החברה המנהלת הודעה שנייה בעניין; ההודעה תהיה במתכונת הקבועה ב**נספח ג' ובנספח ו'** לחוזר זה, לפי האמצעי בו נשלחת ההודעה, כמפורט בסעיף קטן (ח) להלן, ויצורף לה טופס אישור חיים למקבל קצבה מקרן פנסיה.

ה. לא המציא מקבל הקצבה אישור חיים בתוך 30 יום ממועד משלוח ההודעה בהתאם לסעיף קטן (ד), תשלח החברה המנהלת למקבל הקצבה, הודעה על הפסקת תשלומי הקצבאות בשל אי המצאת אישור חיים; ההודעה תהיה במתכונת הקבועה ב**נספח ד' ובנספח ז'** לחוזר זה, לפי האמצעי בו נשלחת ההודעה, כמפורט בסעיף קטן (ח) להלן.

ו. המציא מקבל הקצבה אישור חיים והמשיך לשהות מחוץ לישראל לתקופה רצופה העולה על שישה חודשים נוספים ממועד המצאת אישור החיים האחרון על ידו, תפנה אליו החברה המנהלת תוך חצי שנה עד שנה

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ממועד המצאת אישור החיים האחרון בדרישה לקבלת אישור חיים כאמור בסעיף קטן (ג); לא המציא מקבל הקצבה אישור חיים בתוך 30 ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור, תשלח החברה המנהלת למקבל הקצבה, הודעה על הפסקת תשלומי הקצבאות בשל אי המצאת אישור חיים; ההודעה תהיה במתכונת הקבועה **בנספח ד' ובנספח ז'** לחוזר זה, בשינויים המחויבים, לפי האמצעי בו נשלחת ההודעה, כמפורט בסעיף קטן (ח) להלן.

ז. הודעות לפי סעיף קטן (ב) יישלחו למי שאושרה בקשתו לקבלת קצבה, בכל האמצעים הבאים:

1) באמצעות דואר רגיל, לכתובת הדואר האחרונה הידועה לחברה המנהלת;

2) באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה הידועה לחברה המנהלת, ככל שקיימת ברשות החברה המנהלת; בשורת הנדון להודעת הדואר האלקטרוני ייכתב: "העברת מידע מרשות האוכלוסין במקרה של שהות ממושכת מחוץ לישראל של מקבל קצבה".

ח. הודעות לפי סעיפים קטנים (ג) עד (ו) יישלחו למקבל הקצבה בכל האמצעים הבאים:

1) באמצעות דואר רגיל, לכתובת הדואר האחרונה הידועה לחברה המנהלת בארץ; אם מסר מקבל הקצבה פרטים ליצירת קשר בתקופת שהותו במחוץ לישראל, תשלח החברה המנהלת את המכתב בהתאם לפרטים שנמסרו כאמור, בנוסף למשלוח ההודעות לכתובת הדואר האחרונה הידועה לחברה המנהלת בארץ; ההודעות יהיו במתכונת הקבועה ב**נספחים ב' עד ד'**, לפי העניין.

2) באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה הידועה לחברה המנהלת, ככל שקיימת ברשות החברה המנהלת; ההודעות יהיו במתכונת הקבועה ב**נספחים ב' עד ד'**, לפי העניין; בשורת הנדון להודעת הדואר האלקטרוני לפי **נספח ב'** ייכתב: "הודעה חשובה – עליך להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה";

בשורת הנדון להודעת הדואר האלקטרוני לפי **נספח ג'** ייכתב: "התראה לפני הפסקת קצבה".

בשורת הנדון להודעת הדואר האלקטרוני לפי **נספח ד'** ייכתב: "הודעה על הפסקת קצבה".

3) באמצעות מסרון, למספר הטלפון הנייד האחרון הידוע לחברה, ככל שקיים ברשות החברה; ההודעות יהיו במתכונת הקבועה ב**נספחים ה' עד ז'**, לפי העניין.

ט. חברה מנהלת לא תצרף, בכל צורה שהיא, לדיוור במעטפה ובאמצעים הדיגיטליים כמפורט בסעיף קטן (ח), כל מידע, הודעה או פרסום, שלא צוינו בחוזר זה או בכל הוראה מפורשת אחרת.

5. אישור חיים

א. אישור חיים למקבל קצבה מקרן פנסיה, שישלח למקבל הקצבה כאמור בסעיפים 4(ג) ו-4(ד), יהיה במתכונת הקבועה **בנספח ט'** לחוזר זה.

ב. אישור חיים יהיה כל אחד מהבאים:

1. אישור חיים חתום על ידי מקבל הקצבה המאומת בחתימתו של עובד הקונסוליה הישראלית;
2. אישור חיים חתום על ידי מקבל הקצבה המאומת בחתימתו של נוטריון מוסמך במדינות החתומות על אמנת אפוסטיל.
3. אישור חיים חתום על ידי מקבל הקצבה שהוגש למוסד לביטוח לאומי, מלווה בהצגת הוכחה להמשך תשלום קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי במועד מאוחר למועד הגשת אישור החיים למוסד לביטוח לאומי;
4. אישור חיים שנחתם על ידי מקבל הקצבה המאומת על ידי גורם אחר שאינו מנוי על הגורמים כאמור, שאושר על ידי החברה המנהלת במקרים מיוחדים.

ג. על אף האמור בסעיף (ב), הוכח לחברה המנהלת כי מצבו הבריאותי של מקבל הקצבה אינו מאפשר לו לחתום על אישור חיים, רשאית החברה המנהלת לקבל אישור חיים על אף שאינו חתום על ידי מקבל הקצבה בעצמו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ד. אישור חיים ינוסח בשפה העברית, הערבית או האנגלית אלא אם אישרה החברה המנהלת הגשת האישור בשפה אחרת.

6. תשלומי קצבה למקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל

א. המציא מקבל הקצבה אישור חיים כנדרש בחוזר זה, או קיבלה חברה מנהלת מרשות האוכלוסין מידע לפיו נכון למועד פנייתה מקבל קצבה לא שוהה עוד מחוץ לישראל, ימשיכו תשלומי הקצבאות להשתלם עבורו על-ידי החברה המנהלת, בכפוף לזכאותו לקבלת קצבה בהתאם להוראות תקנון הקרן ובכפוף להמצאת אישור חיים על ידו מדי חצי שנה עד שנה, ככל שנדרש בהתאם לסעיף 4(ו) לחוזר זה.

ב. לא המציא מקבל הקצבה לחברה המנהלת אישור חיים לאחר שנשלחו לו הודעות בהתאם לקבוע בסעיפים 4(ג)-4(ו) לחוזר זה, יעוכבו תשלומי הקצבאות בגינו עד להמצאת אישור חיים על-ידו.

ג. המציא מקבל קצבה אישור חיים לחברה המנהלת לאחר שעוכבו תשלומי הקצבאות בגינו לפי סעיף קטן (ב), או קיבלה חברה מנהלת מרשות האוכלוסין מידע לפיו מקבל קצבה שעוכבו תשלומי הקצבאות בגינו בשל אי המצאת אישור חיים, לא שוהה עוד מחוץ לישראל, נכון למועד פנייתה של החברה המנהלת לרשות האוכלוסין, יחודשו תשלומי הקצבאות בגינו על-ידי החברה המנהלת, וישולמו לו במועד תשלום הקצבה הראשונה לאחר חידוש התשלומים כאמור, גם כל הקצבאות שעוכבו כשהן מעודכנות בהתאם למנגנון עדכון הקצבאות הקבוע בתקנון, והכל בכפוף לזכאותו לקבלת קצבה בהתאם להוראות התקנון.

7. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קרנות פנסיה.

8. תחילה

א. תחילתו של חוזר זה ביום 1 בינואר 2020.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א):

1) תחילתו של סעיף 3(א) ביום 30 באוקטובר 2019.

2) חברה מנהלת של קרן פנסיה רשאית לפעול בהתאם להוראות חוזר זה טרם כניסת החוזר לתוקף.

9. הוראת מעבר

א. עד ליום 1 בינואר 2020 תשלח חברה מנהלת של קרן פנסיה, לכלל עמיתיה בקרן ולמקבלי קצבאות מהקרן, הודעה על כניסתן לתוקף של הוראות צו הגנת הפרטיות והוראות חוזר זה, לפיהן קרן פנסיה רשאית לקבל מרשות האוכלוסין מידע בדבר מקבלי קצבה השוהים מחוץ לישראל לתקופה רצופה העולה על שישה חודשים, וכן על חובתו של מקבל קצבה למסור לה אישור חיים ככל שישהה מחוץ לישראל למשך תקופה כאמור; ההודעה תהיה במתכונת הקבועה ב**נספח ח'** לחוזר זה; למרות האמור, לעניין עמיתים שאינם מקבלי קצבאות, תהיה רשאית החברה המנהלת לשלוח את ההודעה כאמור בעמוד נפרד שיצורף לדיווח האלקטרוני או למעטפה, לפי העניין, שבהם נשלח הדוח השנתי המקוצר לשנת 2019, בהתאם לקבוע בחוזר דוח שנתי.

ב. הודעות לפי סעיף קטן (א) יישלחו לעמית או למקבל הקצבה, לפי העניין, בכל האמצעים המפורטים בסעיף 4(ז)(1)-(2). בחרה החברה המנהלת לשלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לעמיתים שאינם מקבלי קצבה כצרופה לדוח השנתי המקוצר, תשלח את ההודעה בהתאם לאמור בחוזר דוח שנתי.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ג. על אף האמור בסעיף קטן (א), קרן ותיקה תהיה פטורה ממשלוח הודעה לפי אותו סעיף לעמית שאינו מקבל קצבה, שמתקיימים לגביו, נכון למועד החובה למשלוח מכתב כאמור, כל אלה:

1) העמית הוא "מבוטח לא פעיל" בהתאם להוראות תקנון הקרן ואינו רשאי להמשיך את ביטוחו בקרן בהתאם להוראות תקנונה;

2) בהתאם להוראות תקנון הקרן ובהתאם לתחשיבי הקרן, העמית לא צפוי להיות זכאי לקבל קצבה בקרות אירוע מזכה בהתאם לזכויות הרשומות לזכותו בקרן;

3) ככל שהעמית הוא עמית בקרן ותיקה שבהסדר, העמית אינו עמית גם בקרן ותיקה אחרת שבהסדר, אחת או יותר, אשר בהתאם להוראות תקנון הקרן הנוגעות לרציפות זכויות, הוא צפוי להיות זכאי לקבל קצבה בקרות אירוע מזכה בהתאם לזכויות הרשומות לזכותו בקרנות.

לעניין סעיף זה – "קרן ותיקה" ו-"קרן ותיקה שבהסדר" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח א'

לכבוד,
[פרטי מקבל הקצבה]

שלום רב,

הנדון: **<u>העברת מידע מרשות האוכלוסין וחובת המצאת אישור חיים למקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל</u>**

נבקש להביא לידיעתך כי על-פי תיקון לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקבל קרן פנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה מידע על שהותו של מקבל קצבה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה.

מאחר שהזכאות לקבלת קצבה פוקעת עם פטירתו של מקבל הקצבה, נקבע בהוראות הממונה כי **<u>ככל שתשהה מחוץ לישראל במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, יהא עליך להמציא לקרן הפנסיה "אישור חיים" לצורך בדיקת זכאותך להמשך קבלת קצבה וכן יהא עליך להמציא פרטים ליצירת קשר עמך בתקופת שהותך בחו"ל.</u>**

<u>ככל ששהייתך תתארך, יהא עליך להמציא אישור חיים אחת לחצי שנה עד שנה, בהתאם לדרישת הקרן, כל עוד אתה שוהה מחוץ לישראל.</u>

<u>יובהר, אי המצאת אישור חיים כאמור, תביא להפסקה בתשלומי הקצבאות, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.</u>

נספח ב' – הודעה ראשונה למקבל קצבה בדבר חובת המצאת אישור חיים

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לכבוד,
[פרטי מקבל הקצבה]

שלום רב,

הנדון: **<u>חובת המצאת אישור חיים למקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל</u>**

החל מתאריך _____ משולמת לך קצבת _____ (זקנה/שאירים).

נבקש להביא לידיעתך כי על-פי תיקון לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מקבלת קרן פנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה מידע על שהותו של מקבל קצבה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה.

בהתאם למידע שקיבלנו מרשות האוכלוסין, נכון לתאריך זה, הינך שוהה מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים.

מאחר שהזכאות לקבלת קצבה פוקעת עם פטירתו של מקבל הקצבה חס וחלילה, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עליך להמציא לידינו את הפרטים הבאים:

1. **<u>"אישור חיים"</u>**

   לצורך בדיקת זכאותך להמשך קבלת קצבה, נבקשך למלא את פרטיך בטופס "אישור החיים" בנוסח המצורף, וכן להזדהות ולאשר חתימתך על הטופס בפני עובד הקונסוליה הישראלית או בפני נוטריון מוסמך, אשר יאשר את היותך בחיים בחתימתו על גבי הטופס. לחילופין, באפשרותך להמציא טופס אישור חיים של המוסד לביטוח לאומי בצירוף הוכחה להמשך תשלום הקצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי על סמך הטופס שנמסר לה.

2. **<u>פרטים ליצירת קשר עמך בתקופת שהותך מחוץ לישראל.</u>**

נבקשך להעביר לידינו את האמור בתוך 30 ימים ממועד מכתבנו זה, לכתובת _____ או באופן מקוון באמצעות הקישור שלהלן_____.

<u>יובהר, אי המצאת אישור חיים כאמור, תביא להפסקה בתשלומי הקצבאות, בהתאם להסדר התחיקתי.</u>

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח ג' – הודעה שניה למקבל קצבה בדבר חובת המצאת אישור חיים

לכבוד,
[פרטי מקבל הקצבה]

שלום רב,

הנדון: **<u>התראה לפני הפסקת קצבה</u>**

כאמור במכתבנו מיום _____ על-פי מידע שקיבלנו מרשות האוכלוסין, נכון לתאריך זה, הינך שוהה מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים.

בנסיבות אלה, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עליך להמציא לידינו את הפרטים הבאים:

1. **<u>"אישור חיים"</u>**

לצורך בדיקת זכאותך להמשך קבלת קצבה, נבקשך למלא את פרטיך בטופס "אישור החיים" בנוסח המצורף, וכן להזדהות ולאשר חתימתך על הטופס בפני עובד הקונסוליה הישראלית או בפני נוטריון מוסמך, אשר יאשר את היותך בחיים בחתימתו על גבי הטופס. לחילופין, באפשרותך להמציא טופס אישור חיים של המוסד לביטוח לאומי בצירוף הוכחה להמשך תשלום הקצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי על סמך הטופס שנמסר לה.

.

3. **<u>פרטים ליצירת קשר עמך בתקופת שהותך מחוץ לישראל.</u>**

נבקשך להעביר לידינו את האמור לעיל בתוך 20 יום ממועד מכתבנו זה, לכתובת _____ או באופן מקוון באמצעות הקישור שלהלן _____.

<u>לידיעתך, ככל שלא יומצא לידינו אישור חיים בתוך המועד כאמור, תשלומי הקצבאות בגינך יופסקו לאלתר.</u>

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח ד' – הודעה על הפסקת קצבה בשל אי המצאת אישור חיים

לכבוד,
[פרטי מקבל הקצבה]

שלום רב,

הנדון: **<u>הודעה על הפסקת קצבה</u>**

במכתבינו מיום _____ ומיום _____ הודענו לך כי הואיל ואתה שוהה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, עליך להמציא לידינו אישור חיים וכן פרטים ליצירת קשר עמך בתקופת שהותך מחוץ לישראל.

<u>נבקש להודיעך כי מאחר שנכון למועד כתיבת מכתבנו זה, טרם המצאת לידינו אישור חיים, הופסקו תשלומי הקצבאות בגינך.</u>

יודגש, ככל שתעביר לידינו בהמשך אישור חיים כמבוקש, יחודשו תשלומי הקצבאות החל מהמועד שבו הופסקו, וישולמו לך במועד תשלום הקצבה הראשונה לאחר חידוש התשלומים כאמור, גם כל הקצבאות שעוכבו כשהן מעודכנות בהתאם למנגנון עדכון הקצבאות הקבוע בתקנון הקרן, והכל בכפוף לזכאותך לקבלת קצבה בהתאם להוראות התקנון.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח ה' – הודעה ראשונה למקבל קצבה בדבר חובת המצאת אישור חיים (באמצעות מסרון)

מקבל קצבה יקר, לפי המידע שקיבלנו מרשות האוכלוסין, נכון לתאריך זה, הינך שוהה מחוץ לישראל מעל 6 חודשים. אנא המצא לנו תוך 30 יום **אישור חיים** לשם המשך קבלת קצבה ופרטים ליצירת קשר עמך לצורך משלוח הודעות. מידע מפורט נשלח בדואר ובדוא"ל, ככל שכתובותיך ברשותנו. ניתן לפנות אלינו גם באמצעות (החברה המנהלת תציין לכל הפחות מס' טלפון ודוא"ל לחזרה)

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ו' – התראה לפני הפסקת קצבה (באמצעות מסרון)

מקבל קצבה יקר, בהמשך להודעתנו הקודמת בעניין, **ככל שלא יומצא לידינו אישור חיים בתוך 30 יום, תשלומי הקצבאות בגינך יופסקו לאלתר.** מידע מפורט נשלח לך בדואר ובדוא"ל, ככל שכתובותיך ברשותנו. ניתן לפנות אלינו גם באמצעות (החברה המנהלת תציין לכל הפחות מס' טלפון ודוא"ל לחזרה)

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ז' – הודעה על הפסקת קצבה בשל אי המצאת אישור חיים (באמצעות מסרון)

מקבל קצבה יקר, בהמשך להודעותינו הקודמות בעניין, טרם המצאת לידינו אישור חיים. לפיכך, **הופסקו תשלומי הקצבאות בגינך**. מידע מפורט נשלח לך בדואר ובדוא"ל, ככל שכתובותיך ברשותנו. ניתן לפנות אלינו גם באמצעות (החברה המנהלת תציין לכל הפחות מס' טלפון ודוא"ל לחזרה)

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לכבוד,
[פרטי העמית/מקבל קצבה]

שלום רב,

הנדון: **העברת מידע מרשות האוכלוסין ~~וחובת~~ המצאת אישור חיים למקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל**

במכתב זה נביא לידיעתך מידע אשר יהיה רלוונטי עבורך אם וכאשר תקבל קצבה מהקרן.

~~נבקש להביא לידיעתך כי~~ על-פי תיקון לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, שפורסם ביום 10 באפריל 2019, ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקבל קרן פנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה מידע על שהותו של מקבל קצבה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה.

מאחר שהזכאות לקבלת קצבה פוקעת עם פטירתו של מקבל הקצבה, נקבע בהוראות הממונה כי **ככל שמקבל קצבה שוהה מחוץ לישראל במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, יהא עליו להמציא לקרן הפנסיה "אישור חיים" לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה. ככל ששהותו של מקבל הקצבה מתארכת, יהיה עליו להמציא אישור חיים אחת לחצי שנה עד שנה, בהתאם לדרישת הקרן, כל עוד הוא שוהה מחוץ לישראל.**

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח ט' – דוגמת טופס אישור חיים

אישור חיים למקבל קצבה מקרן פנסיה

Life certificate for a pension fund Beneficiary

Type of pension					**סוג הקצבה**
Allowance Pension	קצבת זקנה	Survivors Pension	קצבת שאירים	Disability Pension	קצבת נכות

Details of the beneficiary **פרטי מקבל הקצבה**

מספר זהות ישראלית Israeli Identity number	מין / sex ז M ☐ נ F ☐	תאריך לידה Date of birth	שם פרטי First name	שם משפחה Last name

Address **כתובת**

מיקוד Zip code	יישוב Town	דירה Apartment	כניסה Entrance	מס' בית House Number	תא דואר/רחוב Street/POB

כתובת דואר אלקטרוני Email address	מדינה Country / state
_____@_____	

Family status **מצב משפחתי**

רווק/ה ☐ נשוי/ה ☐ אלמן/ה ☐ גרוש/ה ☐ ידוע/ה בציבור ☐

Single ☐ Married ☐ Widow ☐ Divorced ☐ Common – Law partnership ☐

Signature of beneficiary _____ **חתימת מקבל הקצבה**

Date_____ **תאריך**

Authorization **(Fill out in one of the languages** **(למילוי באחת השפות** **אישור**

אני הח"מ _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפניי מר/גב' _____ שהזדהה/ הזדהתה בפני לפי אמצעי זיהוי _____(סוג ומדינה) מס' _____, אישר/ה את נכונות התעודה וחתם עליה בנוכחותי.

_____	_____	_____
תאריך	מיקום	חתימת וחותמת המאשר

I the undersigned _____ hereby certify that on the date _____, Mr./ Ms. _____ appeared before me and proved his/her identity to me by _____ (type & country) identity card number _____, confirmed the truth and correctness of this certificate and signed it in my presents.

_____	_____	_____
Signature of certifying authority and stamp	Place	Date

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

חוזר פנסיה 1-3-2019 "תשלומים למקבלי קצבות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת" (6.10.2019) (להלן – **החוזר**) קובע את חובתן של קרנות פנסיה לפנות לרשות האוכלוסין לצורך קבלת מידע וידיעות כאמור, על מנת לאמת את היותו של מקבל הקצבה בחיים. בנוסף, החוזר קובע הוראות בדבר הליך הפנייה של החברות המנהלות לעדכון עמיתים ומקבלי הקצבה בדרישה להמצאת אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה מחוץ לישראל, וכן בדבר אופן התנהלותן במקרה של אי המצאת אישור חיים כאמור, לרבות עיכוב תשלום הקצבה.

מוצע לתקן את החוזר כך שלסעיף 9 לחוזר יתווסף חריג לכלל הקבוע בו, לעניין חובת שליחת הודעה לעמיתים על כניסתן לתוקף של הוראות צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשע"ט-2019 (להלן – **צו הגנת הפרטיות**) והוראות החוזר, לפיהן קרן פנסיה רשאית לקבל מרשות האוכלוסין מידע בדבר מקבלי קצבה השוהים מחוץ לישראל לתקופה רצופה העולה על שישה חודשים, וכן על חובתו של מקבל קצבה למסור לה אישור חיים ככל שישהה מחוץ לישראל למשך תקופה כאמור.

מוצע לתקן את החוזר ולקבוע כי חברת מנהלת לא תידרש לשלוח הודעה כאמור במצב שבו עמית בקרן פנסיה שבהתאם לתקנון קרן הפנסיה לעולם לא יהיה זכאי לקבל קצבה מאותה הקרן ולפיכך הודעה מעין זו לעולם לא תהיה רלוונטית לגביו. מצב זה אפשרי רק לגבי עמית בקרן פנסיה ותיקה שהינו עמית לא פעיל, אשר בהתאם למידע המצוי בידי אותה הקרן במועד שליחת המכתב ובהתאם להוראות תקנונה גם לא יכול לשוב ולהיות עמית פעיל בקרן, ואשר נכון למועד החובה לשלוח מכתב לא רשומות לזכותו זכויות הנדרשות בהתאם לתקנון הקרן צפוי שיהיה זכאי בעתיד לקבל קצבה מכל סוג מהקרן, וככל שהעמית הינו עמית בקרן ותיקה שבהסדר, העמית אינו עמית גם בקרן ותיקה אחרת שבהסדר, אחת או יותר, אשר בהתאם להוראות תקנון הקרן הנוגעות לרציפות זכויות, הוא יהיה זכאי לקבלת קצבה בקרות אירוע מזכה בהתאם לזכויות שנצברו לזכותו בקרנות נכון למועד החובה לשלוח הודעה כאמור.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon